

书评：论自由

书评：《论自由》

作者：[英] 约翰·斯图亚特·密尔（John Stuart Mill） 出版社：译林出版社 书评撰写：2026年6月22日

一、作者与背景

约翰·斯图亚特·密尔（1806-1873），19世纪英国哲学家、经济学家、政治理论家，古典自由主义最重要的代表人物之一。他的著作涵盖逻辑学、经济学、政治学、伦理学等多个领域，对后世产生了深远影响。

密尔出生于伦敦，父亲詹姆斯·密尔是著名哲学家、历史学家，也是功利主义创始人杰里米·边沁的挚友。密尔从小接受严格的教育：3岁学习希腊语，8岁学习拉丁语，13岁已经读过大量经典著作。这种“密尔式教育”使他成为当时最博学的思想家之一，但也给他带来了青年时期的精神危机——他在自传中描述过一段时期的抑郁和对生活的厌倦。

密尔的代表作包括：- 《逻辑体系》（1843）：逻辑学经典 - 《政治经济学原理》（1848）：经济学经典 - 《论自由》（1859）：政治哲学经典 - 《代议制政府》（1861）：政治学经典 - 《功利主义》（1863）：伦理学经典

《论自由》是密尔最具影响力的政治哲学著作，1859年首次出版。这本书的核心问题只有一个：**社会可以合法地对个人行使权力的性质和限度是什么？**

密尔写作这本书的时代背景值得注意。1859年的英国正处于维多利亚时代，社会稳定但保守，道德规范严格但僵化。密尔看到，虽然政治专制已被打破，但“社会暴政”——舆论压力、道德强制、习俗束缚——却日益成为新的压迫形式。他写作此书，正是要论证个人自由对社会进步的重要性，捍卫思想自由和个性发展。

二、内容概览

全书共五章：

1. 导论

第一章提出全书的核心原则：**伤害原则（Harm Principle）**。

密尔写道：

“人类群体，无论是个人还是集体，干涉任何一个人的行动自由的唯一正当理由，是自我保护。也就是说，只有为了防止对他人造成伤害，才能违背文明社会中任何一个人的意志而对他行使权力。”

这个原则划定了个人自由和社会干预的边界：

- **个人领域**：只涉及自己的行为，社会无权干涉
- **社会领域**：涉及他人的行为，社会可以干预

密尔强调，这个原则适用于“能力成熟的人”，不适用于儿童或心智不成熟者。它保护的，是成年人自主决定自己生活的权利。

2. 论思想自由和讨论自由

第二章论证思想自由和言论自由的必要性。密尔提出了三个著名论点：

第一，被压制的意见可能是正确的。

如果禁止一种意见，我们假设自己不会犯错。但人类是会犯错的，历史上的真理往往经历过被压制的阶段。密尔写道：

“禁止意见的表达，就是假定了自己的正确无误。”

历史上，苏格拉底、耶稣、伽利略都曾被判定为错误，但时间证明他们是对的。如果我们承认自己可能犯错，就不能禁止他人表达不同意见。

第二，即使被压制的意见是错误的，它也可能包含部分真理。

密尔指出，大多数意见都不是完全正确或完全错误，而是“真伪参半”。压制错误意见，可能同时也压制了其中包含的部分真理。只有通过自由讨论，真理才能显现。

第三，即使被压制的意见是完全错误的，它的存在仍然有价值。

真理如果得不到辩论，就会变成”死的教条”，人们只是机械地接受，而不理解其原因。密尔写道：

“真理如果得不到辩论，就会失去它的活力：它变成了一种形式、一种仪式、一种空洞的宣誓。”

通过与错误意见的辩论，真理才能被真正理解，而不只是被背诵。这就像体育竞赛一样，只有通过对抗，才能保持活力。

3. 论个性作为幸福的要素之一

第三章论证个性发展的重要性。密尔认为，个性是人类幸福的重要组成部分，社会应该鼓励多样性和实验，而不是强制一致性。

密尔区分了两种社会：

- **停滞的社会**：传统统治，创新被压制，社会僵化
- **进步的社会**：鼓励实验，容忍差异，社会充满活力

他批评维多利亚时代的英国：虽然政治自由已实现，但社会对个性的压制日益严重。人们被期望符合某种”体面”的标准，偏离者会被排斥。

密尔指出，个性发展需要三个条件：

1. **内在自由**：独立思考，不盲从权威
2. **外在自由**：社会容忍差异，不强制一致
3. **实验空间**：允许尝试不同的生活方式

他写道：

“不是只有天才才能成为天才；使天才得以自由呼吸的空气，也使千百个普通人的心灵变得开阔。”

4. 论社会凌驾于个人的权威的限度

第四章讨论社会对个人的权威限度。密尔承认，个人对社会负有义务：不伤害他人、承担公共责任、不扰乱社会秩序。但在这之外，社会不应干涉个人自由。

密尔批评了两种常见的过度干预：

第一，道德立法。

有人主张，某些行为虽然不直接伤害他人，但因为”不道德”应该被禁止。密尔反驳：道德标准是主观的，用法律强制道德，就是多数人的暴政。

第二，父权主义。

有人主张，为了某人自己的利益，可以强制他做某些事或不做某些事。密尔反驳：这剥夺了个人的自主权。每个人是自己利益的最佳判断者——即使他判断错误，也是他的权利。

密尔区分了两种干预：

- **强制干预**：法律禁止、惩罚——需要严格的伤害证明
- **非强制干预**：舆论批评、道德谴责——可以适度使用，但不应演变成社会迫害

5. 论教条的应用

第五章将前述原则应用到具体案例：

言论自由：任何人都有权表达意见，但要对言论的后果负责。煽动暴力的言论可以被禁止，因为会造成实际伤害。

行为自由：个人行为如果只涉及自己，社会无权干预；如果涉及他人，社会可以干预。

密尔讨论了几个具体问题：

- **贸易自由**：贸易涉及他人，可以监管；但限制要合理，不能以保护为名行压制之实
- **教育自由**：国家可以要求教育，但不能垄断教育；父母有选择学校的权利
- **政府干预**：政府可以提供公共服务，但不能压制私人替代方案

密尔总结道：**自由是社会进步的必要条件**。只有允许差异、容忍实验、鼓励个性，社会才能避免停滞。

三、核心概念与论证

1. 伤害原则

伤害原则是全书的核心，也是最简单有力的表述：

—— **个人自由的边界在于”不伤害他人”。**

这个原则看似简单，实则含义深刻：

首先，它否定了道德立法的正当性。很多法律禁止”不道德”的行为，如赌博、酗酒、同性恋等。但如果这些行为不伤害他人，就不应被禁止。

其次，它否定了父权主义的正当性。政府不能为了”你好”而强制你做某些事。例如，强制戴头盔、禁烟、禁酒，都是父权主义——即使出于善意，也是对自由的侵犯。

最后，它划定了个人与社会的边界。社会有权干预涉及他人的行为，但无权干预只涉及个人的行为。这个边界应该清晰，不能随意扩张。

伤害原则引发了很多争论：什么是”伤害”？什么是”他人”？间接伤害算不算伤害？这些争论延续至今，成为法哲学和政治哲学的重要议题。

2. 人的可错性

密尔的论证建立在一个前提上：**人是会犯错的。**

正因为人可能犯错，所以：

- 我们不能假设自己的意见绝对正确
- 我们不能禁止不同意见的表达
- 我们不能压制他人尝试不同的生活方式

这个前提看似简单，但影响深远。它否定了教条主义和绝对主义，为思想自由奠定了认识论基础。

密尔写道：

“所有时代都曾有过很多被当时的人接受的意见，后来却被证明是错误的；同样，很多现在被拒绝的意见，将来可能会被证明是正确的。”

这种谦逊的态度，是开放社会的基石。

3. 真理的市场

密尔用”市场竞争”的比喻来论证思想自由：

让各种意见自由竞争，真理终将胜出。

这个比喻有几个要点：

- **真理的竞争力**：真理本身有说服力，不需要强制
- **辩论的价值**：辩论不是为了打败对手，而是为了澄清真理
- **开放的重要性**：关闭辩论就是假设自己正确，这是傲慢

密尔不是相对主义者。他相信真理存在，也相信某些意见比其他意见更接近真理。但他反对用强制手段推行真理。真理应该通过说服而非强制获胜。

4. 个性与发展

密尔不是把自由视为抽象原则，而是视为人类幸福的必要条件。他强调：

个性发展是人类幸福的重要组成部分。

这个观点有几个层次：

- **内在层次**：每个人都有独特的性格、兴趣、才能，压抑个性就是压抑人性
- **外在层次**：社会多样性是社会进步的源泉，一致性强会导致停滞
- **道德层次**：强迫一个人“正确”，剥夺了他选择正确的道德价值

密尔写道：

“一个人如果选择了一种生活，不是因为别人都这样生活，而是经过深思熟虑后认为这是最适合自己的生活，那么即使这种选择在别人看来是错误的，也应该尊重。”

这个观点在今天仍然有现实意义。社会对“正常”的定义往往狭窄而僵化，很多人的生活被期望所束缚。密尔的论证提醒我们：多样性不是社会的问题，而是社会的财富。

四、写作风格与论证特点

1. 清晰而严谨

密尔的写作风格是典型的英国经验主义传统：清晰、严谨、逻辑性强。他不是用华丽的辞藻或感性的语言，而是用严密的论证和具体的例子来支持自己的观点。

例如，在论证思想自由时，他不是泛泛谈论“自由的伟大”，而是具体分析三种情况：被压制的意见可能正确、可能部分正确、即使错误也有价值。这种分析让论证更有说服力。

2. 平衡而务实

密尔不是激进的自由至上主义者。他承认政府和社会有正当的干预权力，只是要划定边界。他也承认自由不是绝对的，言论自由不能包括煽动暴力的言论。

这种平衡的态度使《论自由》成为经典。它不是口号书，而是一部严肃的政治哲学著作，讨论的是具体问题而非抽象原则。

3. 历史意识

密尔有强烈的历史意识。他经常引用历史案例——苏格拉底、耶稣、伽利略——来支持自己的论证。他知道，自由不是天赐的，而是通过斗争赢得的；自由也不是永久的，而是可能被侵蚀的。

这种历史意识使《论自由》超越了时代。密尔讨论的是19世纪英国的问题，但他的原则和论证对21世纪仍然适用。

五、争议与批评

1. 伤害原则的模糊性

伤害原则看似清晰，实则模糊。什么是”伤害”？

- **直接伤害**：殴打、盗窃——显然是伤害
- **间接伤害**：赌博、酗酒——是否伤害他人？可能伤害家庭，但是否应该被禁止？
- **道德伤害**：某些行为是否伤害了社会道德？密尔认为不算伤害，但很多人不同意

这些争论至今没有定论。堕胎、同性恋、色情、仇恨言论等问题，都涉及对”伤害”的不同理解。

2. 个体主义的预设

密尔的论证预设了一个独立自主的个体。但批评者指出：

- 人是社会性的，不是孤立的原子
- 人的选择受社会结构影响
- 所谓”自主选择”可能只是社会塑造的结果

社群主义者（如桑德尔）批评密尔忽视了社会关系对个人的塑造作用。女性主义者批评密尔的”个人”是抽象的男性，忽视了家庭、性别等结构性因素。

3. 自由与平等的张力

密尔强调自由，但批评者指出：自由与平等可能冲突。

- 富人有更多资源行使自由
- 弱势群体的自由可能被强势群体侵犯
- 不加限制的自由可能导致不平等加剧

后来的自由主义思想家（如罗尔斯）试图调和自由与平等，提出了更复杂的正义理论。

4. 文化相对主义的挑战

密尔认为某些社会更”进步”，某些更”停滞”。但这种判断是否带有文化偏见？

后殖民批评者指出，密尔的进步观念是欧洲中心的，忽视了中国文化的价值。他对”停滞社会”的描述，可能带有殖民主义的偏见。

六、当代意义

1. 言论自由的边界

密尔对言论自由的论证，是当代言论自由理论的基石。从美国宪法第一修正案到各国言论自由保护，都受到密尔的影响。

但互联网时代带来了新问题：

- **仇恨言论**：密尔反对压制意见，但仇恨言论是否算”意见”？
- **虚假信息**：社交媒体上的假新闻是否应该被禁止？
- **平台权力**：私人平台是否有权禁止某些言论？

这些问题密尔没有回答，但他的原则仍然有指导意义：**限制言论要有充分理由，不能因为”冒犯”或”错误”就禁止。**

2. 个人权利与社会利益

疫情期间，各国政府实施了各种限制措施：隔离、戴口罩、禁足等。这些措施是否符合伤害原则？

- **支持者**：传染病会伤害他人，限制是正当的
- **反对者**：限制过度，侵犯了个人自由

密尔的原则提供了分析框架：关键在于是否存在”伤害他人”的风险，以及限制是否适度。

3. 多元社会与包容

当代社会越来越多元：不同的文化、价值观、生活方式如何共存？

密尔给出了答案：**尊重个人选择，容忍差异，不要强制一致。**

这个原则看似简单，但实践很难。从宗教冲突到文化战争，从性别议题到政治正确，当代社会的很多争议，本质上都是关于”容忍”的边界。

密尔提醒我们：**自由社会的根基是容忍，而不是强制。** 这个提醒在今天尤为重要。

七、结语

《论自由》是一本小书，却是一本大书。说它小，是因为篇幅不长，论述集中，核心原则只有一个；说它大，是因为这个原则——伤害原则——触及了政治哲学的核心问题：个人与社会的边界在哪里？

密尔的答案是：**个人自由的边界在于”不伤害他人”，在此边界内，社会无权干预。**

这个答案不是完美的。什么是伤害？间接伤害算不算？道德伤害呢？这些问题仍然在争论。但密尔提供的框架——用伤害而非道德、用自由而非强制来思考问题——仍然是当代政治哲学的起点。

读《论自由》，有三点值得记住：

第一，人是会犯错的。 正因为如此，我们不能假设自己绝对正确，不能禁止不同意见，不能压制不同生活方式。

第二，个性是幸福的要素。 压抑个性不只是对个人的伤害，也是对社会的损失。多样性是社会进步的源泉。

第三，自由需要持续的捍卫。 自由不是天赐的，而是通过斗争赢得的；自由也不是永久的，而是可能被侵蚀的。每一代人都要重新捍卫自由。

在一个政府权力不断扩张、社会对”正常”的定义日益狭隘的时代，密尔的提醒仍然有价值：**自由不是奢侈品，而是人类尊严的必要条件。**

延伸阅读： - 以赛亚·柏林：《两种自由概念》 - 罗尔斯：《正义论》 - 约瑟夫·拉兹：《自由的道德性》 - 哈耶克：《自由秩序原理》